



PUTUSAN

Nomor 13/Pid.Sus.Anak/2016/PN Dps.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara pidana Anak atas nama:

Nama lengkap : TERDAKWA ANAK;
Tempat lahir : Denpasar ;
Umur / tanggal lahir : 15 tahun / 14 Pebruari 2001;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Denpasar Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;
Pendidikan : SMP Kelas ;

Ditahan dalam tahanan Rumah berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

- Penyidik tidak dilakukan Penahanan;
- Penuntut Umum dengan jenis penahanan Rumah sejak tanggal 28 April 2016 sampai dengan tanggal 02 Mei 2016;
- Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 03 Mei 2016 sampai dengan tanggal 07 Mei 2016;
- Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dengan jenis penahanan Rumah sejak tanggal 02 Mei 2016 sampai dengan tanggal 12 Mei 2016;
- Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 13 Mei 2016 s.d. 27 Mei 2016;

Didampingi oleh Penasihat Hukum: Benny Hariyanto ,SH.MH. Advokat, berdasarkan Penunjukkan Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 13/Pid Sus- Anak/ 2016 /PN.Dps ,tanggal 12 Mei 2016 ;

Didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtuanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 13/Pid.Sus.Anak/2016/ PN Dps. tanggal 2 Mei 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 13/Pid.Sus.Anak/2016/PN Dps. tanggal 2 Mei 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil Penelitian Kemasyarakatan No. Register Litmas : 9 Nopember 2015 , terhadap Anak atas nama Osama Valentino Syurya Als Alen ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa TERDAKWA ANAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Anak yang Melakukan Persetubuhan Terhadap Anak**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sesuai Surat Dakwaan No.PDM : 380/ Denpa.TPL/05/2016, tanggal 02 Mei 2016 ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TERDAKWA ANAK dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menghukum terdakwa TERDAKWA ANAK dengan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000,-** (satu juta rupiah) subsidiair **2 (dua) bulan** kurungan ;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos warna Hitam lengan panjang ;
 - 1 (satu) buah celana pendek kain warna Abu-abu ;
 - 1 (satu) buah kaos warna Merah ;
 - 1 (satu) buah celana kain panjang ;
 - 1 (satu) pasang sandal jepit warna Hitam strip Merah bertuliskan Fipper.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 5 Menetapkan agar terdakwa TERDAKWA ANAK membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak TERDAKWA ANAK yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyatakan penyesalannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dan berniat untuk melanjutkan sekolah;

Setelah mendengar keterangan dan permohonan orangtua Anak yang juga memohon keringanan hukuman dengan alasan anaknya masih ingin melanjutkan sekolah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan untuk itu orangtua anak bersedia membina anaknya agar tidak mengulangi perbuatannya, serta menyampaikan permohonan maaf kepada korban dan keluarganya;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan bahwa oleh karena anak TERDAKWA ANAK telah mengakui terus terang perbuatan dan kesalahannya serta menyesali perbuatannya, maka untuk melindungi hak-hak Anak untuk tetap mendapat perhatian dan perlindungan hukum, Penasihat Hukum memohon agar Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan telah dibacakan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan terhadap Anak TERDAKWA ANAK dengan kesimpulan sebagai berikut:

A Kesimpulan :

- 1 Klien TERDAKWA ANAK ,lahir di Denpasar tanggal 14 Pebruari 2001 ,Ia adalah anak ketiga dari tiga bersaudara pasangan Bapak Sukur Slamet dan Yanti Ariani .Orang Tuanya mengasuh dan membesarkan klien dengan sepenuh hati dalam lingkungan keuarga dengan status ekonomi yang sederhana , Sebelum terlibat dalam tindak pidana ini klien tidak pernah melakukan pelanggaran hukum , Pada saat ini klien masih aktif sebagai pelajar di SMP Wisata Sanur , sedang duduk dibangku kelas III;
- 2 Faktor utama penyebab klien terlibat dalam pidana ini adalah awalnya klien berpacaran dengan korban kemudian sering BBM man . Dan klien dating kerumah korban . Karena situasi rumahnya sepi klien langsung
- 3 Klien menanggapi bahwa apa yang dituduhkan kepadanya adanya benar , oleh karena klien merasa telah melakukan perbuatan seperti apa yang disangkakan kepadanya , namu klein mohon supaya dimaafkan oleh keluarga korban dan diberikan keringanan hukuman,karena klien ingin melanjutkan sekolahnya ;
- 4 Orang tua klien berharap masalah ini bisa cepat diselesaikan dan mohon klien diberikan keringanan hukuman segingga tetap bisa melanjutkan sekolahnya , Masyarakat dan pemerintah setempat tetap mendukung proses hukum yang berlaku, dan berharap agar klien diberikan keringanan hukuman mengingat masih anak-anak dan agar klien diberikan keringanan hukuman mengingat masih anak-anak dan aktif sebagai pelajar yang mempunyai masa depan masih panjang ;

B Rekomendasi :



Berdasarkan data analisis hasil penelitian kemasyarakatan serta sidang Tim pengamat Pemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas I Denpasar maka dengan mempertimbangkan kepentingan terkait untuk anak seras dengan memperhatikan pasal 71 ayat (1) huruf b ke 1 Undang –undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana anak , maka dengan ini pembimbing kemasyarakatan merekomendasikan kepada Hakim yang menyidangkan perkara ini dapat menjatuhkan putusan Pidana dengan syarat dalam pembinaan diluar Lembaga dengan tetap mempertimbangkan unsure –unsur yang meringankan dan kepentingan terkait untuk anak , serta mendapat pembimbingan dari Pembimbing Kemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Denpasar ;

Adapun pertimbangannya sebagai berikut :

- 1 Melalui putusan tersebut maka klien akan mendapatkan pembinaan di luar Lembaga dan terhindar dari stigma /label negative .Hal ini sebagai bentuk pertanggung jawaban atas perbuatannya ;
- 2 Pidana dengan syarat pembinaan di luar lembaga merupakan upaya untuk menyadarkan klien agar insyaf menyadari kesalahannya dan dapat merubah sikap serta mentalnya supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya yang melanggar hukum ;
- 3 Sebagai generasi muda penerus bangsa klien perlu diberikan haknya yaitu melanjutkan pendidikannya demi masa depannya ;

Menimbang, bahwa Anak TERDAKWA ANAK diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Anak **TERDAKWA ANAK** pada hari Sabtu, tanggal 03 Oktober 2015 sekira pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober 2015 atau setidaknya dalam tahun 2015, bertempat di Jalan Tukad Bilok V No.15 Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*, yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

-----Berawal dari terdakwa TERDAKWA ANAK dan saksi/korban KETUT PURI WIDIANTUTI alias PURI melakukan komunikasi melalui BBM dimana terdakwa ingin melakukan hubungan badan dengan saksi/korban padahal terdakwa sudah menyadari kalau saksi/korban masih dibawah umur karena umurnya masih 13 tahun atau setidaknya belum berusia 18 tahun dan sudah sepatutnya dilindungi, yang selanjutnya



sekira pukul 23.00 wita, saksi/korban pun menjemput terdakwa disekitar jalan Sekuta Denpasar. Setelah sempat membeli nasi goreng, akhirnya terdakwa dan saksi/korban pergi menuju rumah saksi/korban di jalan Tukad Bilok V No.15 Denpasar dan sesampainya di rumah saksi/korban tersebut, terdakwa melihat rumah saksi/korban dalam keadaan gelap dan ibu dari saksi/korban juga sudah tertidur yang mana saksi/korban mengajak terdakwa naik ke lantai II melalui tangga samping rumah dan setelah sampai di dalam kamar, terdakwa dan saksi/korban mengobrol sambil berciuman bahkan terdakwa juga meraba payudara saksi/korban untuk selanjutnya mengajak saksi/korban untuk berhubungan badan dengan mengatakan "Yang ML Yuk" dan dijawab oleh saksi/korban "Yuk", yang selanjutnya terdakwa pun membuka pakaiannya sendiri dan juga saksi/korban membuka pakaiannya sendiri dimana terdakwa dan saksi/korban sebelumnya sudah pernah melakukan hubungan badan beberapa kali atas dasar suka sama suka karena antara terdakwa dan saksi/korban menjalin hubungan pacaran. Dan atas ajakan berhubungan badan tersebut, selanjutnya terdakwa memasukkan alat kemaluannya ke dalam alat kemaluan saksi/korban dan sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian terdakwa pun mengeluarkan spermanya di luar alat kemaluan saksi/korban, dan kemudian baik terdakwa maupun saksi/korban tertidur sampai keesokan harinya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkan saksi/korban KETUT PURI WIDIANTUTI alias PURI mengalami :

Pemeriksaan alat kelamin :

- Bagian luar : tidak terdapat luka.
- Selaput dara : Pada arah jam tiga,lima, tujuh,dan sebelas, sesuai arah jarum jam, terdapat robekan yang sudah menyembuh.
- Pemeriksaan hapusan liang senggama menggunakan mikroskop, hasilnya tidak ditemukan sel-sel mani ;
- Pemeriksaan penyaring kehamilan menggunakan alat uji cepat dengan bahan air kencing, hasilnya negatif.

KESIMPULAN :

Pada korban perempuan, berusia kurang lebih tiga belas tahun ini. Ditemukan luka lecet dan memar akibat kekerasan tumpul.Tidak ditemukan tanda persetubuhan baru.Robekan selaput dara tersebut disebabkan oleh persetubuhan yang sudah lama terjadi.

Sebagaimana yang diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor : UK.01.15/IV.E.19/VER/510/2015 tanggal 07 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dr. Ida Bagus Putu Alit, Sp.F.DFM sebagai dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah. -----

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak TERDAKWA ANAK menyatakan telah mengerti isi maupun maksudnya, dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yaitu:

1 **Saksi KETUT PURI WIDIASTUTI alias PURI**, tanpa disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan ke persidangan terkait dengan peristiwa persetubuhan terhadap dirinya yang dilakukan oleh terdakwa TERDAKWA ANAK dimana peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 03 Oktober 2015 sekira pukul 21.00 Wita bertempat di rumah saksi, yang beralamat di Jalan Tukad Bilok Gg. V No.15 Denpasar ;
- Bahwa saksi dengan terdakwa ada hubungan pacaran dimana persetubuhan pertama kali yang saksi lakukan dengan terdakwa terjadi pada bulan Juni 2015 berawal dari komunikasi antara saksi dengan terdakwa melalui BBM dan terdakwa kemudian mengajak saksi untuk melakukan hubungan badan. Awalnya saksi takut dengan ajakan terdakwa untuk melakukan hubungan badan tersebut karena sebelumnya saksi tidak pernah melakukan hubungan badan dengan siapapun, hingga kemudian baik saksi maupun terdakwa melakukan kesepakatan untuk melakukan hubungan badan di rumah temannya terdakwa, sehingga pada awal bulan Juni 2015 tersebut sekira pukul 12.00 Wita, saat sama-sama pulang sekolah dengan menggunakan sepeda motor miliknya, terdakwa mengajak saksi ke rumah temannya tersebut di daerah Sanur dan sesampainya di rumah tersebut, terdakwa kemudian langsung mengajak saksi ke dalam kamar dan saat di dalam kamar, terdakwa menyuruh saksi untuk membuka celana pendek dan celana dalam yang saat itu dipakai oleh saksi namun saksi masih menggunakan baju dan rok sekolahnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya saksi membuka sendiri celana pendek dan celana dalamnya sedangkan terdakwa juga membuka celana pendek dan celana dalam yang dipakainya, setelah itu terdakwa menyuruh saksi untuk tiduran di atas kasur, dan setelah saksi tidur terlentang diatas kasur, kemudian terdakwa menindih saksi dengan posisi di atas saksi dan memasukkan alat kemaluannya ke dalam alat kemaluan saksi, namun saat alat kemaluan saksi mengeluarkan darah dan saksi merasakan sakit, terdakwa pun berhenti memasukkan alat kemaluannya ke dalam alat kemaluan saksi. Dan setelah persetubuhan tersebut, selanjutnya baik saksi maupun terdakwa kemudian mengenakan celananya dan pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa saksi lupa kata-kata yang disampaikan oleh terdakwa melalui BBM tersebut karena terdakwa sebelumnya sudah beberapa hari mengajak saksi melakukan hubungan badan, namun saksi selalu menolaknya dengan alasan takut. Selanjutnya terdakwa mengatakan kalau dirinya ingin melakukan hubungan badan dengan saksi sekali saja dan terdakwa berjanji tidak akan terjadi sesuatu dengan saksi setelah melakukan hubungan badan ;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 03 Oktober 2015 saksi menjemput terdakwa di rumah teman terdakwa yang beralamat di Jalan Danau Tondano dan saat itu saksi menjemput terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik saksi yang kemudian dengan sepeda motor tersebut terdakwa mengajak saksi makan nasi goreng disekitaran Pasar Intaran. Disaat makan nasi goreng itulah, terdakwa mengatakan jika dirinya merasa ngantuk dan meminta untuk tidur di rumah saksi, sehingga setelah makan nasi goreng kemudian saksi dan terdakwa langsung pergi menuju rumah saksi di Jalan Tukad Bilok Gg. V No.15 Denpasar. Setelah berada di depan pintu gerbang rumahnya, saksi kemudian memarkirkan sepeda motornya di halaman rumah dan kemudian mengajak terdakwa langsung ke kamar atas dengan melewati tangga samping rumah dan setelah berada di kamar atas, saksi dan terdakwa sempat berbincang sebentar dan menonton televisi untuk selanjutnya terdakwa mengajak saksi untuk melakukan hubungan badan dengan perkataan “yang... ML yuk” yang saksi jawab “yuk”. Saat itu juga saksi membuka pakaiannya sendiri sedangkan terdakwa juga membuka pakaiannya sendiri, dan setelah membuka pakaian, saksi kemudian berbaring di atas kasur sedangkan terdakwa dengan posisi diatas saksi memasukkan alat kemaluannya ke dalam alat kemaluan saksi. Setelah beberapa saat, terdakwa kemudian mengeluarkan spermanya yang dikeluarkan di luar alat kemaluan saksi dan mengelapnya dengan tissue (sebelumnya tissue sudah ada di kamar),



dimana setelah melakukan hubungan badan tersebut, baik saksi maupun terdakwa sama-sama tertidur di dalam kamar hingga keesokan harinya yaitu Minggu, tanggal 04 Oktober 2015 dan sekira pukul 07.00 Wita, saksi dan terdakwa terbangun untuk kemudian saksi mengantarkan terdakwa kerumahnya di Jalan Waribang Denpasar ;

Atas keterangan saksi tersebut Anak TERDAKWA ANAK membenarkannya.

2. Saksi DESAK KETUT BUDIANI alias BU DESAK, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa TERDAKWA ANAK dimana saksi dihadapkan ke persidangan terkait dengan peristiwa persetubuhan terhadap anak saksi yaitu saksi/korban KETUT PURI WIDIANTUTI alias PURI yang dilakukan oleh terdakwa, pada hari Sabtu, tanggal 03 Oktober 2015 sekira pukul 21.00 Wita bertempat di rumah saksi, yang beralamat di Jalan Tukad Bilok Gg. V No.15 Denpasar ;
- Bahwa benar saksi mengetahui kalau ada persetubuhan antara saksi/korban dengan terdakwa berawal dari laporan kakak kandung saksi yaitu saksi DESAK NYOMAN SUKIADI yang menelepon saksi pada hari Minggu, tanggal 04 Oktober 2015 sekira pukul 09.00 Wita yang mengatakan jika dirinya sempat datang ke rumah saksi dan melihat ada sandal jepit laki-laki dan suara saksi/korban di kamar lantai atas, sedangkan saksi sendiri pada saat itu ada dilapangan Renon. Setelah mengatakan hal tersebut, saksi DESAK NYOMAN SUKIADI meminta saksi untuk menanyakan kepada saksi/korban apakah benar dirinya mengajak laki-laki masuk ke dalam kamarnya sedangkan di rumah hanya ada saksi/korban dan saksi sendiri. Atas hal tersebut, saksi pun langsung pulang dan menanyakan kepada saksi/korban perihal peristiwa laki-laki yang berada di kamar lantai atas dan sandal dimana saat itu saksi/korban mengakui jika dirinya benar telah mengajak seorang laki-laki yaitu terdakwa dan telah melakukan hubungan badan dengan terdakwa ;
- Bahwa benar 2 (dua) minggu setelah kejadian tersebut, saksi mencoba untuk mengajak saksi/korban pergi berbelanja ke Tiara Dewata namun saksi/korban tidak mau bahkan bertanya tentang lama tidaknya saksi berbelanja, yang akhirnya timbul keinginan saksi untuk menjebak saksi/korban dengan mengatakan kalau waktu berbelanjanya akan lama, dimana akhirnya saksi pun hanya berputar-putar selama 1 (satu) untuk kemudian kembali ke rumah dan mendapati rumah dalam keadaan terkunci yang membuat saksi mencoba untuk menghubungi saksi/korban dan menggedor-gedor pintu agar dibuka oleh saksi/korban ;



- Bahwa benar saat saksi/korban berhasil masuk ke dalam rumah, saksi melihat ada sandal Hitam ada lis Merah yang disembunyikan di bawah mobil dimana sandal tersebut bukanlah sandal dari penghuni rumah. Atas adanya sandal tersebut, saksi pun kemudian mengunci seluruh pintu dan jendela dengan maksud agar terdakwa tidak bisa keluar dari rumah, hingga akhirnya saksi pun memergoki terdakwa berada di kamarnya saksi/korban dan membuat terdakwa lari dan mengunci diri dikamar mandi di dalam kamar saksi/korban. Atas terpegoknya terdakwa, akhirnya saksi pun mengancam akan menyiram air panas jika terdakwa tidak keluar dari kamar mandi dan setelah air panas dibuat, terdakwa pun keluar dari kamar mandi dan saksi sempat menyiramkan air panas tersebut akan tetapi tidak kena, dimana selanjutnya terdakwa berusaha keluar lewat jendela namun dijaga oleh saksi sehingga akhirnya terdakwa pun lari menuju lantai III yang tidak dikunci oleh saksi hingga akhirnya berhasil melarikan diri melalui atap dari rumah ke rumah dan tidak mampu dikejar oleh saksi ;
- Bahwa benar sebagai orang tua dari saksi/korban, saksi sebenarnya sudah memaafkan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa namun dikarenakan terdakwa mengulangi perbuatannya membuat saksi menjadi emosi ;

Atas keterangan saksi tersebut Anak TERDAKWA ANAK membenarkannya;

3. Saksi DESAK NYOMAN SUKIADI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan terkait dengan peristiwa persetubuhan terhadap keponakan saksi yaitu saksi/korban KETUT PURI WIDIANTUTI alias PURI yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa benar persetubuhan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 03 Oktober 2015 sekira pukul 21.00 Wita bertempat di rumah saksi DESAK KETUT BUDIANI alias BU DESAK yang adalah adik saksi sendiri, yang beralamat di Jalan Tukad Bilok Gg. V No.15 Denpasar, hal mana saksi ketahui berawal dari saksi yang datang ke rumah saksi DESAK KETUT BUDIANI alias BU DESAK pada pagi harinya di Hari Minggu, tanggal 04 Oktober 2015 tersebut dengan tujuan untuk meminta tolong kepada saksi DESAK KETUT BUDIANI alias BU DESAK untuk mengantarkan saksi ke Terminal Ubung dikarenakan saksi mau pulang kampung. Sampai di rumah, ternyata saksi DESAK KETUT BUDIANI alias BU DESAK tidak ada namun dari lantai I, saksi mendengar di lantai II ada suara TV serta suara saksi/korban dan suara laki-laki dimana untuk memastikannya, saksi naik ke lantai II dan benar kalau di kamar lantai II ada usra laki-laki dan suara saksi/



korban yang sedang mengobrol. Mengetahui hal tersebut, saksi hanya mendengarkan saja tetapi tidak berani untuk membuka pintu kamarnya, untuk kemudian saksi pun langsung turun lagi ke lantai I dan melihat ada sandal laki-laki warna Hitam ada lis Merah berada di bawah tangga dimana sandal tersebut bukanlah sandal orang rumah. Setelah itu saksi makan di ruang makan dan beberapa menit kemudian, saksi/korban turun namun saksi tidak ada menanyakan apa-apa kepada saksi/korban, dan selanjutnya saksi pun pergi untuk pulang kampung ke Tabanan ;

- Bahwa benar saat sampai di Tabanan, saksi menerima telepon dari saksi DESAK KETUT BUDIANI alias BU DESAK dan saksi langsung memberitahunya dengan perkataan *“tadi pas saya ke rumah ada suara laki-laki dikamar atas, tolong jangan dimarahi Purinya. Dibawah tangga juga ada sandal warna Hitam isi lis Merah tolong ditanya”* dan saat itu saksi DESAK KETUT BUDIANI alias BU DESAK menjawab *“Iya”* ;
- Bahwa benar keesokan harinya, saksi datang lagi ke rumah saksi DESAK KETUT BUDIANI alias BU DESAK dan saat itu saksi DESAK KETUT BUDIANI alias BU DESAK bercerita dengan mengatakan *“sampai jam 12 malam urus anak ini periksa visum”* dan saat saksi menanyakan ternyata benar kalau disaat saksi datang tersebut, ada seorang laki-laki dikamar bersama dengan saksi/korban yang adalah teman sekolahnya tapi lain kelas ;

Atas keterangan saksi tersebut Anak TERDAKWA ANAK membenarkannya;

4. Saksi YATI ARIANI alias YATI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa adalah anak saksi yang sekarang dihadapkan ke persidangan terkait dengan peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban KETUT PURI WIDIANTUTI alias PURI;
- Bahwa benar persetubuhan tersebut pada hari Senin, tanggal 05 Oktober 2015 sekira pukul 10.00 Wita, saksi ditelepon oleh wali kelas terdakwa yang bernama BU SUAMI yang meminta saksi datang ke SMP Wisata Sanur. Dan setelah datang ke sekolah, saksi bersama dengan suami saksi yaitu SUKUR SLAMET bertemu dengan Kepala SMP Wisata Sanur, BU SUAMI dan saksi DESAK KETUT BUDIANI alias BU DESAK dan diberitahukan telah terjadi peristiwa persetubuhan yang diduga dilakukan oleh terdakwa kepada saksi/korban yang adalah anak dari saksi DESAK KETUT BUDIANI alias BU DESAK pada hari Sabtu, tanggal 03 Oktober 2015 sekira pukul 21.00 Wita bertempat di rumah saksi DESAK KETUT BUDIANI alias BU DESAK Jalan Tukad Bilok Gg. V No.15 Denpasar dimana saat itu saksi DESAK



KETUT BUDIANI alias BU DESAK meminta agar terdakwa bersedia menikahi saksi/korban namun saksi tidak berani menjawab permintaan dari saksi DESAK KETUT BUDIANI alias BU DESAK tersebut karena saksi berpikir kalau terdakwa maupun saksi/korban masih anak di bawah umur, sehingga pada saat pertemuan tersebut tidak terjadi kesepakatan antara saksi dengan saksi DESAK KETUT BUDIANI alias BU DESAK ;

- Bahwa benar atas kejadian tersebut, setelah pertemuan di SMP Wisata Sanur saksi pun bertanya kepada terdakwa saat tiba di rumah perihal kebenaran dari persetubuhan tersebut dan saat itu juga terdakwa mengakui telah menyetubuhi saksi/korban pada hari Sabtu, tanggal 03 Oktober 2015 sekira pukul 21.00 Wita di rumah saksi DESAK KETUT BUDIANI alias BU DESAK, jalan Tukad Bilok Gg. V No.15 Denpasar tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut Anak TERDAKWA ANAK membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan alat bukti surat yang berupa:

1. Visum et Repertum Nomor : UK.01.15/IV.E.19/VER/510/2015 tanggal 07 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ida Bagus Putu Alit,Sp.F.DFM sebagai dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah ;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 04/2002, tanggal 01 Mei 2002 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. E. EDDY SUTISNA PS selaku Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi ;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 521/Um.DS/2001, tanggal 09 Maret 2001 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. IDA BAGUS MADE SUTHAPA selaku Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Anak TERDAKWA ANAK yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ia mengerti dihadapkan ke persidangan terkait dengan peristiwa persetubuhan yang dilakukannya terhadap saksi/korban KETUT PURI WIDIANTUTI alias PURI, pada hari Sabtu, tanggal 03 Oktober 2015 sekira pukul 21.00 Wita bertempat di rumah saksi/korban sendiri yang beralamat di Jalan Tukad Bilok Gg. V No.15 Denpasar ;
- Bahwa benar ia telah menyetubuhi saksi/korban sebanyak 2 (dua) kali, dimana persetubuhan pertama kalinya dilakukan sekitar bulan Agustus 2015 saat pulang sekolah di kamar kost temannya yang bernama SUGIRI yang beralamat di Jalan Danau Tondano, dan sesampainya tempat kost tersebut, terdakwa kemudian langsung



mengajak saksi/korban ke dalam kamar dan saat di dalam kamar, terdakwa mengatakan “*Yang ML Yuk*” kepada saksi/korban dan menyuruh saksi/korban untuk membuka celana pendek dan celana dalam yang saat itu dipakai oleh saksi/korban;

- Bahwa awalnya saksi/korban takut dengan ajakan terdakwa untuk melakukan hubungan badan karena sebelumnya saksi/korban tidak pernah melakukan hubungan badan dengan siapapun serta takut hamil, akan tetapi terdakwa membujuk dan merayu saksi/korban dengan mengatakan tidak akan bisa hamil kalau spermanya dikeluarkan diluar serta menjanjikan akan menikahi saksi/korban sehingga atas bujuk rayu tersebut, saksi/korban pun mau diajak berhubungan badan yang selanjutnya saksi/korban membuka sendiri celana pendek dan celana dalamnya sedangkan terdakwa juga membuka celana pendek dan celana dalam yang dipakainya, setelah itu terdakwa menyuruh saksi/korban untuk tiduran di atas kasur, dan setelah saksi/korban tidur terlentang diatas kasur, kemudian terdakwa menindih saksi/korban dengan posisi di atas saksi/korban serta menciumi dan meraba payudara saksi/korban, disusul kemudian terdakwa memasukkan alat kemaluannya ke dalam alat kemaluan saksi/korban dimana saat itu saksi/korban sempat mengatakan sakit namun terdakwa tetap memaksakan alat kemaluannya masuk ke dalam alat kemaluan saksi/korban hingga akhirnya terdakwa pun merasakan nikmat dengan mencabut alat kemaluannya dan mengeluarkan spermanya di luar alat kemaluan saksi/korban, dan disaat mencabut alat kemaluannya tersebutlah, terdakwa melihat ada darah dari alat kemaluan saksi/korban ;

- Bahwa benar persetubuhan yang kedua terjadi pada hari Sabtu, tanggal 03 Oktober 2015 dimana saat itu terdakwa mengirimkan BBM kepada saksi/korban dan mengatakan kalau terdakwa ingin melakukan hubungan badan dan saat itu saksi/korban bersedia melakukannya sehingga terdakwa pun meminta saksi/korban untuk menjemputnya di tempat kostnya SUGIRI di Jalan Danau Tondano dan setelah dijemput, terdakwa kemudian mengajak saksi/korban makan nasi goreng, dimana setelah makan nasi goreng itulah, terdakwa mengatakan agar dirinya diperbolehkan untuk tidur di rumah saksi/korban dan saksi/korban pun bersedia sehingga setelah makan nasi goreng kemudian saksi/korban dan terdakwa langsung pergi menuju rumah saksi/korban di Jalan Tukad Bilok Gg. V No.15 Denpasar. Sesampainya di rumah saksi/korban, terdakwa kemudian diajak



langsung ke kamar atas dan setelah berada di kamar atas, saksi/korban dan terdakwa sempat berbincang sebentar dan menonton televisi untuk selanjutnya terdakwa mengajak saksi/korban untuk melakukan hubungan badan dengan perkataan “yang... ML yuk” yang saksi/korban jawab “Iya”. Saat itu juga terdakwa meminta kepada saksi/korban melepas pakaiannya hingga telanjang sedangkan terdakwa juga membuka pakaiannya sendiri dan setelah sama-sama telanjang, terdakwa selanjutnya meminta kepada saksi/korban untuk tidur terlentang di atas kasur sedangkan terdakwa dengan posisi di atas saksi/korban memasukkan alat kemaluannya ke dalam alat kemaluan saksi/korban. Setelah beberapa saat, terdakwa kemudian mengeluarkan spermanya yang dikeluarkan di luar alat kemaluan saksi/korban dan mengelapnya dengan tissue (sebelumnya tissue sudah ada di kamar), dimana setelah melakukan hubungan badan tersebut, baik saksi/korban maupun terdakwa sama-sama tertidur di dalam kamar hingga keesokan harinya yaitu Minggu, tanggal 04 Oktober 2015 dan sekira pukul 07.00 Wita, saksi/korban dan terdakwa terbangun untuk kemudian saksi/korban mengantarkan terdakwa kerumahnya di Jalan Waribang Denpasar ;

- Bahwa benar untuk dapat berhubungan badan dengan saksi/korban, terdakwa selalu merayu saksi/korban lewat BBM yang isinya “Yang.. ML yuk” maupun bertemu langsung dengan saksi/korban untuk melakukan hubungan badan bahkan saat pertama kali berhubungan badan, terdakwa beberapa kali merayu saksi/korban hingga akhirnya saksi/korban bersedia melakukan hubungan badan dengannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua dari Anak

TERDAKWA ANAK, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- SALIN SINGKAT KETERANGAN ORANG TUA TERDAKWA
- Mohon kepada hakim agar anak kami dijatuhkan hukuman yang ringan – ringannya ;
- Bahwa anak kami masih menuntut jengan pendidikan ;
- Bahwa mohon maaf atas kesalahan anak kami terutama kepada korban dan orang tua korban ;
- Bahwa kami berjanji akan menjaga anak kami agar tidak lagi berbuat yang tidak sewajarnya yang mereka lakukan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kaos warna Hitam lengan panjang ;
- 1 (satu) buah celana pendek kain warna Abu-abu ;
- 1 (satu) buah kaos warna Merah ;
- 1 (satu) buah celana kain panjang ;



- 1 (satu) pasang sandal japat warna Hitam strip Merah bertuliskan Fipper;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sekalipun Hakim telah menyampaikan haknya dan memberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 03 Oktober 2015 sekira pukul 21.00 Wita bertempat di rumah saksi DESAK KETUT BUDIANI alias BU DESAK, yang beralamat di Jalan Tukad Bilok Gg. V No.15 Denpasar, terdakwa TERDAKWA ANAK telah dengan sengaja membujuk anak yaitu saksi/korban Ketut Puri Widianuti alias PURI untuk melakukan persetubuhan dengannya padahal terdakwa sudah menyadari kalau saksi/korban masih dibawah umur karena berumur 13 tahun atau setidaknya tidaknya belum berusia 18 tahun dan sudah sepatutnya dilindungi ;
- Bahwa benar terdakwa TERDAKWA ANAK menyetubuhi saksi/korban Ketut Puri Widianuti alias PURI sebanyak 2 (dua) kali dimana untuk dapat berhubungan badan dengan saksi/korban, terdakwa selalu merayu saksi/korban lewat BBM yang isinya “Yang.. ML yuk” maupun bertemu langsung dengan saksi/korban untuk melakukan hubungan badan bahkan saat pertama kali berhubungan badan, terdakwa beberapa kali merayu saksi/korban dan membujuk saksi/korban dengan mengatakan tidak akan bisa hamil kalau spermanya dikeluarkan diluar serta menjanjikan akan menikahi saksi/korban sehingga atas bujuk rayu tersebut, saksi/korban pun mau diajak berhubungan badan, padahal saksi/korban takut dengan ajakan terdakwa untuk melakukan hubungan badan karena sebelumnya saksi/korban tidak pernah melakukan hubungan badan dengan siapapun serta takut hamil ;
- Bahwa benar saksi/korban Ketut Puri Widianuti alias PURI adalah masih anak-anak yang berumur 13 (tiga belas) tahun dan lahir di Bekasi, pada tanggal 27 Januari 2002, berdasarkan Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 04/2002, tanggal 01 Mei 2002 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. E. EDDY SUTISNA PS selaku Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi ;
- Bahwa benar telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi/korban Ketut Puri Widianuti alias PURI, sebagaimana yang diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor : UK.01.15/IV.E.19/VER/510/2015 tanggal 07 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ida Bagus Putu Alit,Sp.F.DFM sebagai dokter



pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah, dengan hasil Pemeriksaan alat kelamin sebagai berikut:

- Bagian luar : tidak terdapat luka.
- Selaput dara : Pada arah jam tiga, lima, tujuh, dan sebelas, sesuai arah jarum jam, terdapat robekan yang sudah menyembuh.
- Pemeriksaan hapusan liang senggama menggunakan mikroskop, hasilnya tidak ditemukan sel-sel mani ;
- Pemeriksaan penyangkutan kehamilan menggunakan alat uji cepat dengan bahan air kencing, hasilnya negatif.

KESIMPULAN :

Pada korban perempuan, berusia kurang lebih tiga belas tahun ini. Ditemukan luka lecet dan memar akibat kekerasan tumpul. Tidak ditemukan tanda persetubuhan baru. Robekan selaput dara tersebut disebabkan oleh persetubuhan yang sudah lama terjadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak TERDAKWA ANAK terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Anak TERDAKWA ANAK telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Unsur Setiap Orang ;
- 2 Unsur Dengan Sengaja ;
- 3 Unsur Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa kata setiap orang dalam rumusan Pasal di atas, pada dasarnya menunjuk pada subyek hukum atau pelaku tindak pidana, dimana pelaku tindak pidana dalam Undang-undang Perlindungan Anak tidak hanya orang perorangan tetapi korporasi dapat pula didudukkan sebagai subyek hukum dan dapat dimintai pertanggung-jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal orang perorangan yang didudukkan sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana adalah Anak, maka untuk dapat mengajukan Anak itu ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang Anak haruslah dipenuhi syarat bahwa Anak tersebut telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, di persidangan telah dihadapkan seorang Anak yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dimana Anak tersebut mengaku bernama TERDAKWA ANAK yang identitas selengkapya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan orangtua Anak tersebut, yang bersesuaian dengan bukti surat berupa Akta Kelahiran, ternyata Anak TERDAKWA ANAK, lahir pada tanggal 14 Pebruari 2001, maka oleh karenanya Anak TERDAKWA ANAK yang telah berumur 15 (lima belas) tahun adalah termasuk subyek hukum yang dapat diajukan ke sidang Anak;

Menimbang, bahwa Anak TERDAKWA ANAK adalah anak yang sehat rohani (tidak mengalami gangguan jiwa), dan selain itu berdasarkan pengamatan di persidangan, ternyata Anak TERDAKWA ANAK dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dari fakta tersebut menunjukkan bahwa Anak TERDAKWA ANAK dipandang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa unsur Setiap orang telah terpenuhi, namun mengenai benar tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam unsur essensiil berikut ini;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja.

Menimbang, bahwa dalam Memori van Toelichting Nederland, kata dengan sengaja dikenal dengan sebutan opzettelijk yang diartikan sebagai willens en wetens, yang oleh R. Tresna dalam bukunya berjudul *Azas Azas Hukum Pidana* diterjemahkan kedalam kata dikehendaki (tekad) dan diketahui (cita atau dibayangkan);

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam mempertimbangkan unsur dengan sengaja sebagai unsur subyektif, maka haruslah dibuktikan adanya niat pelaku yang memang menghendaki perbuatan itu, atau setidaknya pelaku menyadari apa yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut, di persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak TERDAKWA ANAK sudah berpacaran sebelumnya dengan korban Ketut Puri Widianuti alias PURI, namun sebelum melakukan hubungan badan dengan korban, Anak TERDAKWA ANAK selalu merayu korban lewat BBM maupun bertemu langsung dengan mengatakan “Yang.. ML yuk” bahkan saat pertama kali berhubungan badan, Anak TERDAKWA ANAK beberapa kali merayu



korban dan membujuk korban dengan mengatakan tidak akan bisa hamil kalau spermanya dikeluarkan diluar;

- Bahwa karena bujuk rayu tersebut, korban mau diajak berhubungan badan, padahal korban merasa takut dengan ajakan Anak TERDAKWA ANAK untuk melakukan hubungan badan karena sebelumnya korban tidak pernah melakukan hubungan badan dengan siapapun;
- Bahwa benar kemudian Anak TERDAKWA ANAK mewujudkan niatnya menyetubuhi korban Ketut Puri Widianuti alias PURI sebanyak 2 (dua) kali, dimana persetubuhan pertama kalinya dilakukan sekitar bulan Agustus 2015 saat pulang sekolah di kamar kost temannya yang bernama SUGIRI yang beralamat di Jalan Danau Tondano, dan yang kedua bertempat di rumah korban dengan tanpa sepengetahuan orang tua korban;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak TERDAKWA ANAK yang telah menyetubuhi korban Ketut Puri Widianuti alias PURI sebanyak 2 (dua) kali, adalah termasuk perbuatan sengaja, karena Anak TERDAKWA ANAK sekalipun baru berumur 15 tahun, namun ia telah mengerti dan menyadari bahwa bersetubuh dengan seorang perempuan yang belum cukup umur untuk kawin, masih sekolah, dan diluar ikatan perkawinan adalah perbuatan yang tidak dibenarkan menurut hukum maupun agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Hakim *“Unsur Dengan Sengaja” telah terpenuhi;*

Ad.3. Unsur Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *“Persetubuhan”* ialah peraduan antara anggauta kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggauta laki-laki harus masuk kedalam anggauta kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa terkait dengan unsur-unsur tersebut, dipersidangan telah terungkap fakta bahwa benar terdakwa telah menyetubuhi seorang anak yaitu Ketut Puri Widianuti alias PURI yang lahir tanggal 01 Mei 2002 (umur 14 tahun), dimana persetubuhan itu pertama kalinya dilakukan sekitar bulan Agustus 2015 saat pulang sekolah di kamar kost temannya yang bernama SUGIRI yang beralamat di Jalan Danau Tondano, dan sesampainya tempat kost tersebut, terdakwa kemudian langsung mengajak korban ke dalam kamar dan saat di dalam kamar, terdakwa mengatakan *“Yang ML Yuk”* kepada korban dan menyuruh korban untuk membuka celana pendek dan celana dalam yang saat itu dipakai oleh korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai keterangan korban, memang awalnya ia menolak karena takut hamil dan sebelumnya tidak pernah melakukan hubungan badan dengan siapapun, akan tetapi terdakwa membujuk dan merayu korban dengan mengatakan tidak akan bisa hamil kalau spermanya dikeluarkan diluar, maka atas bujuk rayu tersebut, korban pun mau diajak berhubungan badan dengan membuka sendiri celana pendek dan celana dalamnya sedangkan terdakwa juga membuka celana pendek dan celana dalam yang dipakainya, setelah itu terdakwa menyuruh korban untuk tiduran di atas kasur, dan setelah korban tidur terlentang diatas kasur, kemudian terdakwa menindih korban dengan posisi di atas korban serta menciumi dan meraba payudara korban, kemudian terdakwa memasukkan alat kemaluannya ke dalam alat kemaluan korban dimana saat itu korban sempat mengatakan sakit namun terdakwa tetap memaksakan alat kemaluannya masuk ke dalam alat kemaluan korban hingga akhirnya terdakwa pun merasakan nikmat dengan mencabut alat kemaluannya dan mengeluarkan spermanya di luar alat kemaluan korban;

Menimbang, bahwa persetubuhan itu diulangi lagi oleh terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 03 Oktober 2015, yang sebelumnya terdakwa mengirimkan BBM kepada korban dan mengatakan kalau terdakwa ingin melakukan hubungan badan, dan saat itu korban bersedia melakukannya sehingga terdakwa pun meminta korban untuk menjemputnya di tempat kostnya SUGIRI di Jalan Danau Tondano, kemudian mereka sempat makan nasi goreng, dan setelah itu terdakwa mengatakan kepada korban agar dirinya diperbolehkan untuk tidur di rumah korban, selanjutnya mereka pergi menuju rumah korban di Jalan Tukad Bilok Gg. V No.15 Denpasar, yang sesampainya di rumah korban, terdakwa kemudian diajak langsung ke kamar atas dan setelah berada di kamar atas, korban dan terdakwa sempat berbincang sebentar dan menonton televisi, selanjutnya terdakwa mengajak saksi/korban untuk melakukan hubungan badan dengan perkataan “yang... ML yuk” yang dijawab korban “Yuk”. Saat itu juga terdakwa meminta kepada korban melepas pakaiannya hingga telanjang sedangkan terdakwa juga membuka pakaiannya sendiri dan setelah sama-sama telanjang, terdakwa selanjutnya meminta kepada korban untuk tidur terlentang di atas kasur sedangkan terdakwa dengan posisi di atas korban memasukkan alat kemaluannya ke dalam alat kemaluan korban. Setelah beberapa saat, terdakwa kemudian mengeluarkan spermanya yang dikeluarkan di luar alat kemaluan korban dan mengelapnya dengan tissue, dan setelah melakukan hubungan badan, korban maupun terdakwa sama-sama tertidur di dalam kamar hingga keesokan harinya yaitu Minggu, tanggal 04 Oktober 2015 dan sekira pukul 07.00 Wita, korban dan terdakwa terbangun untuk kemudian korban mengantarkan terdakwa kerumahnya di Jalan Waribang Denpasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan medis terhadap korban KETUT PURI WIDIANTUTI alias PURI sebagaimana hasil visum et repertum, telah diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemeriksaan alat kelamin :

- Bagian luar : tidak terdapat luka.
- Selaput dara : Pada arah jam tiga,lima, tujuh,dan sebelas, sesuai arah jarum jam, terdapat robekan yang sudah menyembuh.
- Pemeriksaan hapusan liang senggama menggunakan mikroskop, hasilnya tidak ditemukan sel-sel mani ;
- Pemeriksaan penyaring kehamilan menggunakan alat uji cepat dengan bahan air kencing, hasilnya negatif.

KESIMPULAN :

Pada korban perempuan, berusia kurang lebih tiga belas tahun ini. Ditemukan luka lecet dan memar akibat kekerasan tumpul. Tidak ditemukan tanda persetubuhan baru. Robekan selaput dara tersebut disebabkan oleh persetubuhan yang sudah lama terjadi.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, ternyata benar pada awalnya korban menolak ajakan terdakwa untuk bersetubuh, tetapi karena terdakwa terus berusaha membujuk rayu korban sehingga korban akhirnya mau menuruti ajakan terdakwa untuk bersetubuh dengannya, maka dengan demikian ***“Unsur Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya” telah terpenuhi;***

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Anak TERDAKWA ANAK terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, memang terungkap bahwa korban adalah pacar terdakwa dan persetubuhan antara mereka dilakukan atas dasar suka sama suka, dimana pengetahuan korban dan terdakwa tentang seks bebas diperolehnya melalui foto, gambar, video, yang dilihat di internet, sehingga terjadinya peristiwa ini selain karena prilaku terdakwa, juga ada peranan korban, bahkan penayangan adegan yang bersifat pornografi di internet juga memberikan andil dalam peristiwa ini;

Menimbang, bahwa namun demikian hal itu tidak dapat dijadikan sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf atas perbuatan terdakwa, karena anak yang masih berumur belasan tahun adalah termasuk anak dalam kondisi rentan, yang secara psikologis masih labil sehingga mudah diajak untuk melakukan sesuatu perbuatan dengan tanpa memikirkan secara matang benar tidaknya perbuatannya itu maupun akibat yang akan timbul dari perbuatannya tersebut, maka atas dasar pertimbangan tersebut Hakim berkesimpulan bahwa terlepas dari suka tidaknya anak itu, terhadap perbuatan seseorang yang telah merugikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak-hak anak dengan memanfaatkan kondisi rentan anak itu adalah suatu perbuatan melawan hukum, sehingga dengan demikian terdakwa Anak TERDAKWA ANAK tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi sanksi;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan sanksi, Hakim mendasarkan pada kualitas perbuatannya maupun akibat dari perbuatannya tersebut, dimana perbuatan terdakwa Anak TERDAKWA ANAK telah merusak kehormatan dan mental korban, bahkan telah mencederai kehormatan keluarga korban, maka untuk memperbaiki perilaku terdakwa Anak TERDAKWA ANAK perlu mendapat pembinaan yang lebih disiplin didalam Lembaga Pemasyarakatan, sehingga karenanya Hakim memandang cukup beralasan untuk menjatuhkan pidana berupa pidana penjara dan tindakan berupa pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim tidak sependapat dengan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan maupun pendapat Penasihat Hukum untuk menjatuhkan pidana percobaan, karena penjatuhan pidana percobaan dalam perkara aquo, tidak memberikan perlindungan terhadap Anak-anak Indonesia, bahkan tidak mempunyai manfaat penjeraan bagi terdakwa maupun masyarakat, karena jenis pidana yang demikian tidak menimbulkan kekhawatiran bagi pelaku untuk melakukan perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa namun demikian terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan, Penasihat Hukum, dan penyesalan terdakwa Anak TERDAKWA ANAK serta permohonan orangtua dari Anak TERDAKWA ANAK, menurut Hakim telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian dari hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa mengenai pidana denda yang diajukan oleh Penuntut Umum, menurut Hakim tidaklah tepat karena pelaku tindak pidana yang tergolong anak tidak dapat dikenakan pidana denda, sedangkan lamanya pidana penjara yang diajukan Penuntut Umum, menurut Hakim belum memenuhi aspek pendidikan yang menjadi salah satu tujuan pemidanaan, karena dengan dipenjaranya TERDAKWA ANAK selama 3 (tiga) tahun, maka Anak TERDAKWA ANAK yang baru tamat SMP akan ketinggalan satu jenjang pendidikan SMA, sehingga hal itu dapat menutup kesempatannya untuk mengikuti pendidikan yang lebih tinggi;

Menimbang, bahwa dengan melandaskan pada pertimbangan tersebut di atas, maka lamanya pidana penjara yang dijatuhkan dalam perkara ini, menurut Hakim telah dipandang patut dan memenuhi rasa keadilan serta sesuai dengan tujuan pemidanaan itu sendiri bahkan telah setimpal dengan kesalahan pelaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak TERDAKWA ANAK dijatuhi pidana penjara, sedangkan terdakwa Anak TERDAKWA ANAK berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak TERDAKWA ANAK ditahan dan penahanannya dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak TERDAKWA ANAK tetap berada dalam tahanan Rumah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos warna Hitam lengan panjang, 1 (satu) buah celana pendek kain warna Abu-abu, 1 (satu) buah kaos warna Merah, 1 (satu) buah celana kain panjang, 1 (satu) pasang sandal jepit warna Hitam strip Merah bertuliskan Fipper, yang dipergunakan terdakwa pada saat melakukan tindak pidana, harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak tersebut, perlu dikemukakan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, yaitu;

Keadaan yang memberatkan:

- Anak TERDAKWA ANAK telah merusak kehormatan dan mental korban;
- Perbuatan Anak TERDAKWA ANAK merusak nama baik keluarga korban dan nama baik orang tuanya sendiri;
- Perbuatan Anak TERDAKWA ANAK juga merusak citra sekolah;
- Perbuatan Anak TERDAKWA ANAK bertentangan dengan norma kesusilaan dan agama;
- Perbuatan Anak TERDAKWA ANAK dilakukan beberapa kali, lebih-lebih lagi perbuatan itu dilakukan di rumah korban dengan tidak memperdulikan keberadaan orang tua korban di rumah tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Anak TERDAKWA ANAK bersikap sopan selama persidangan, mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi melakukan perbuatan pidana;
- Anak TERDAKWA ANAK belum pernah dihukum, dan masih berusia sangat muda, sehingga masih dapat diharapkan akan memperbaiki kelakuannya;
- Terjadinya peristiwa pidana ini selain karena prilaku dan mental Anak TERDAKWA ANAK yang tidak baik, juga disebabkan oleh kurangnya pengawasan dan pembinaan orang tua, serta kurangnya pengawasan pemerintah / lembaga terkait terhadap perdagangan benda-benda atau situs-situs yang mengandung pornografi, sehingga mudah diperoleh atau diakses oleh anak-anak yang belum cukup umur untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak TERDAKWA ANAK dijatuhi pidana dan tindakan maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- 1 Menyatakan terdakwa TERDAKWA ANAK tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya*;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa TERDAKWA ANAK oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dan mengikuti pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di LPK Anak Karangasem;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa TERDAKWA ANAK dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan terdakwa TERDAKWA ANAK tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaos warna Hitam lengan panjang;
 - 1 (satu) buah celana pendek kain warna Abu-abu;
 - 1 (satu) buah kaos warna Merah;
 - 1 (satu) buah celana kain panjang;
 - 1 (satu) pasang sandal jepit warna Hitam strip Merah bertuliskan Fipper;dirampas untuk dimusnahkan;
- 6 Membebankan kepada terdakwa TERDAKWA ANAK membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis , tanggal 19 Mei 2016, oleh I Made Pasek, SH,MH. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh A.A. Ayu Anom Puspadi ,SH , Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh I Gede Agus Suraharta , SH, Penuntut Umum dan Terdakwa TERDAKWA ANAK didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, orang tua Terdakwa ;

PANITERA PENGANTI,

HAKIM,



A.A.Ayu Anom Puspadi , SH.

I Made Pasek ,SH.MH .

Catatan :

----- Dicapat disini bahwa baik terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum menyatakan
fikir –fikir terhadap isi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 19 Mei 2016 No. 13/
Pid.Sus -Anak/2016/PN Dps ; -----

PANITERA PENGGANTI

A.A.Ayu Anom Puspadi , SH